



P U T U S A N

Nomor 638 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BENNY LUBIS alias LUBIS;**
Tempat Lahir : Teluk Embun Cubadak;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/11 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mungkur Nomor 7
RT.001 RW.002 Kelurahan
Tangkerang Timur, Kecamatan
Tenayan Raya Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Lubis alias Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Penggelapan dalam Jabatan” sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benny Lubis alias Lubis dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar *Invoice* CV Radhitya Pratama Nomor 09-INV/RP-CS/IX/2017 tertanggal 7 September 2017 pembayaran *cleaning service* MP Club Pekanbaru bulan Agustus 2017 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 1932 dibayar kepada CV Radhitya Pratama tertanggal 8 September 2017 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar *Invoice* CV Radhitya Pratama Nomor 10-INV/RP-CS/X/2017 tertanggal 7 Oktober 2017 pembayaran *cleaning service* MP Club Pekanbaru bulan September 2017 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 4. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 2000 dibayar kepada CV Radhitya Pratama tertanggal 9 Oktober 2017 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 5. 1 (satu) lembar *Invoice* CV Jaya Service Line Nomor 11-INV/RP-CS/XI/2017 tertanggal 7 November 2017 pembayaran *cleaning service* MP Club Pekanbaru bulan Oktober 2017 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 6. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 2187 dibayar kepada CV Jaya Service Line tertanggal 9 November 2017



- sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar *Invoice* CV Clean Wijaya Service Nomor 12-INV/CWS-CS/XI/2017 tertanggal 7 Desember 2017 pembayaran *cleaning service* MP Club Pekanbaru bulan November 2017 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 8. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 2435 dibayar kepada CV Clean Wijaya Service tertanggal 7 Desember 2017 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 9. 1 (satu) lembar *Invoice* CV Clean Wijaya Service Nomor 13-INV/CWS-CS/II/2018 tertanggal 7 Januari 2018 pembayaran *cleaning service* MP Club Pekanbaru bulan Desember 2017 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 10. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 2719 dibayar kepada CV Clean Wijaya Service tertanggal 8 Januari 2018 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 11. 1 (satu) lembar *Invoice* CV Clean Wijaya Service Nomor 14-INV/CWS-CS/II/2018 tertanggal 7 Februari 2018 pembayaran *cleaning service* MP Club Pekanbaru bulan Januari 2018 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 12. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 03196 dibayar kepada CV Clean Wijaya Service tertanggal 7 Februari 2018 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 13. 1 (satu) lembar *Invoice* CV Clean Wijaya Service Nomor 15-INV/CWS-CS/III/2018 tertanggal 7 Maret 2018 pembayaran *cleaning*



- service MP Club Pekanbaru bulan Februari 2018 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 03256 dibayar kepada CV Clean Wijaya Service tertanggal 8 Maret 2018 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 15. 1 (satu) lembar Invoice CV Clean Wijaya Service Nomor 16-INV/CWS-CS/IV/2018 tertanggal 7 April 2018 pembayaran *cleaning service* MP Club Pekanbaru bulan Maret 2018 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 16. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 03336 dibayar kepada CV Clean Wijaya Service tertanggal 6 April 2018 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 17. 1 (satu) lembar Invoice CV Clean Wijaya Service Nomor 17-INV/CWS-CS/V/2018 tertanggal 5 Mei 2018 pembayaran *cleaning service* MP Club Pekanbaru bulan April 2018 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 18. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 03462 dibayar kepada CV Clean Wijaya Service tertanggal 5 Mei 2018 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 19. 1 (satu) lembar Invoice CV Clean Wijaya Service Nomor 18-INV/CWS-CS/VI/2018 tertanggal 1 Juni 2018 pembayaran *cleaning service* MP Club Pekanbaru bulan Mei 2018 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 20. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 03548 dibayar kepada CV Clean Wijaya Service tertanggal 1 Juni 2018 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 21. 1 (satu) lembar Invoice CV Clean Wijaya Service Nomor 19-INV/CWS-CS/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 pembayaran



- cleaning service* MP Club Pekanbaru bulan Juni 2018 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 03731 dibayar kepada CV Clean Wijaya Service tertanggal 5 Juli 2018 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
23. 1 (satu) lembar *Invoice* CV Clean Wijaya Service Nomor 20-INV/CWS-CS/VIII/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 pembayaran *cleaning service* MP Club Pekanbaru bulan Juli 2018 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 03841 dibayar kepada CV Clean Wijaya Service tertanggal 7 Agustus 2018 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar *Invoice* CV Clean Wijaya Service Nomor 21-INV/CWS-CS/IX/2018 tertanggal 5 September 2018 pembayaran *cleaning service* MP Club Pekanbaru bulan Agustus 2018 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 4059 dibayar kepada CV Clean Wijaya Service tertanggal 5 September 2018 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar *Invoice* CV Clean Wijaya Service Nomor 22-INV/CWS-CS/X/2018 tertanggal 7 Oktober 2018 pembayaran *cleaning service* MP Club Pekanbaru bulan September 2018 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 4188 dibayar kepada CV Clean Wijaya Service tertanggal 9 Oktober 2018 sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);



29. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 1988 dibayar kepada Darmin tertanggal 26 September 2017 sejumlah Rp31.976.400,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);
30. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Disc Jackey Resident MP Pekanbaru bulan September 2017 dari MP Club Pekanbaru sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani atas nama CV Elang Perkasa Entertaint tertanggal 25 September 2017;
31. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 2168 dibayar kepada Darmin tertanggal 31 Oktober 2017 sejumlah Rp31.976.200,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);
32. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Disc Jackey Resident MP Pekanbaru bulan Oktober 2017 dari MP Club Pekanbaru sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani atas nama CV Elang Perkasa Entertaint tertanggal 30 Oktober 2017;
33. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 2368 dibayar kepada Darmin tertanggal 29 November 2017 sejumlah Rp31.976.200,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);
34. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Disc Jackey Resident MP Pekanbaru bulan November 2017 dari MP Club Pekanbaru sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani atas nama CV Elang Perkasa Entertaint tertanggal 24 November 2017;
35. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 2715 dibayar kepada Darmin tertanggal 30 Desember 2017 sejumlah Rp31.976.200,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);



36. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Disc Jackey Resident MP Pekanbaru bulan Desember 2017 dari MP Club Pekanbaru sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani Ahmad Rianto, S.H. atas nama CV Elang Perkasa Entertaint.
37. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 03161 dibayar kepada Darmin tertanggal 26 Januari 2018 sejumlah Rp31.976.200,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);
38. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Disc Jackey Resident MP Pekanbaru bulan Januari dari MP Club Pekanbaru sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani Ahmad Rianto, S.H. atas nama CV Elang Perkasa Entertaint tertanggal 27 Januari 2018;
39. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 03229 dibayar kepada Darmin tertanggal 28 Februari 2018 sejumlah Rp31.976.200,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);
40. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Disc Jackey Resident MP Pekanbaru bulan Februari 2018 dari MP Club Pekanbaru sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani Ahmad Rianto, S.H. atas nama CV Elang Perkasa Entertaint tertanggal 27 Februari 2018;
41. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 03275 dibayar kepada Darmin tertanggal 29 Maret 2018 sejumlah Rp31.976.200,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);
42. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Disc Jackey Resident MP Pekanbaru bulan Maret 2018 dari MP Club Pekanbaru sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani Ahmad Rianto, S.H. atas nama CV Elang Perkasa Entertaint tertanggal 28 Maret 2018;



43. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 03300 dibayar kepada Darmin tertanggal 26 April 2018 sejumlah Rp31.976.200,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);
44. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Disc Jackey Resident MP Pekanbaru bulan April 2018 dari MP Club Pekanbaru sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani atas nama CV Elang Perkasa Entertaint tertanggal 29 April 2018;
45. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 03486 dibayar kepada Darmin tertanggal 25 Mei 2018 sejumlah Rp31.976.200,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);
46. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Disc Jackey Resident MP Pekanbaru bulan Mei 2018 dari MP Club Pekanbaru sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani atas nama CV Elang Perkasa Entertaint tertanggal 24 Mei 2018;
47. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 03668 dibayar kepada Darmin tertanggal 27 Juni 2018 sejumlah Rp31.975.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
48. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Disc Jackey Resident MP Pekanbaru bulan Juni 2018 dari MP Club Pekanbaru sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani atas nama CV Elang Perkasa Entertaint tertanggal 27 Juni 2018;
49. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 03699 dibayar kepada Darmin tertanggal 27 Juli 2018 sejumlah Rp31.975.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



50. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Disc Jackey Resident MP Pekanbaru bulan Juli 2018 dari MP Club Pekanbaru sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani atas nama CV Elang Perkasa Entertaint tertanggal 29 Juli 2018;
51. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 4011 dibayar kepada Darmin tertanggal 25 Agustus 2018 sejumlah Rp31.975.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
52. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Disc Jackey Resident MP Pekanbaru bulan Agustus 2018 dari MP Club Pekanbaru sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani atas nama CV Elang Perkasa Entertaint tertanggal 23 Agustus 2018;
53. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 4043 dibayar kepada Darmin tertanggal 26 September 2018 sejumlah Rp31.975.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Disc Jackey Resident MP Pekanbaru bulan September 2018 dari MP Club Pekanbaru sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani atas nama CV Elang Perkasa Entertaint tertanggal 25 September 2018;
55. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran MP Club Nomor 03261 dibayar kepada Prima Jaya Led tertanggal 14 Maret 2018 sejumlah Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah);
56. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA Nomor Rekening 659 032 0895 atas nama Tjung Tje Fung, pembelian Led senilai Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) tertanggal 13 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Prima Jaya Led Nomor Transaksi 1368/JL/UTM/0318 tertanggal 7 Maret 2018 dengan total Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah);
58. 1 (satu) bundel Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang disepakati terhadap Laporan Pengeluaran Pembayaran Gaji *Cleaning Service*, DJ dan Pembelian Lampu Led MP Internasional Executive Club Pekanbaru periode September 2017 sampai dengan Oktober 2018;
59. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pemilik Perusahaan MP Club Pekanbaru Nomor 162/VI/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Manager MP Club Pekanbaru tertanggal 19 Juni 2012;
60. 1 (satu) lembar Surat Pemberhentian Nomor 01 MP Club/X/2018 tertanggal 13 Oktober 2018;
61. 44 (empat puluh empat) lembar rekening koran atas nama Deddy Handoko Alimin Nomor Rekening 1080078888881 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Oktober 2018;
62. 3 (tiga) lembar Daftar Gaji Karyawan MP Internasional Excutive Club Pekanbaru terhitung mulai bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018;
63. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 2730 tertanggal 19 Januari 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 13 Januari 2018 atas nama FDJ Veronica senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
64. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 2737 tertanggal 23 Januari 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 20 Januari 2018 atas nama FDJ Lia Butterfly senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 638 K/Pid/2020



65. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 2743 tertanggal 31 Januari 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 27 Januari 2018 atas nama FDJ Intan Glow senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
66. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 2387 tertanggal 10 Februari 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 10 Februari 2018 atas nama FDJ Dewi Widia senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
67. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 2391 tertanggal 13 Februari 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 10 Februari 2018 atas nama FDJ Cindy senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
68. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 2398 tertanggal 21 Februari 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 17 Februari 2018 atas nama FDJ Via Urilia senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
69. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03092 tertanggal 28 Februari 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 24 Februari 2018 atas nama FDJ Chili Chan senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
70. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03253 tertanggal 6 Maret 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 3 Maret 2018 atas nama FDJ Baby R senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
71. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03260 tertanggal 13 Maret 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi,

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 638 K/Pid/2020



- Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 10 Maret 2018 atas nama FDJ Fairy Angel senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
72. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 2929 tertanggal 22 Maret 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 17 Maret 2018 atas nama FDJ Amelly senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
73. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03271 tertanggal 29 Maret 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 24 Maret 2018 atas nama FDJ Varra senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
74. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03277 tertanggal 3 April 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 31 Maret 2018 atas nama FDJ Karina senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
75. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03283 tertanggal 11 April 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 7 April 2018 atas nama FDJ Belinda senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
76. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03289 tertanggal 18 April 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 14 April 2018 atas nama FDJ Rhina Hood senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
77. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03297 tertanggal 26 April 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 21 April 2018 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FDJ Anna Afni senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;

78. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03298 tertanggal 26 April 2018 Pembayaran Kordinasi Keamanan Polri/TNI *Event* tanggal 21 April 2018 atas nama FDJ Anna Afni senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Darmin;
79. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03454 tertanggal 3 Mei 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 28 April 2018 atas nama FDJ Clara Bella senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
80. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03456 tertanggal 3 Mei 2018 Pembayaran Kordinasi Keamanan Polri/TNI *Event* tanggal 28 April 2018 atas nama FDJ Anna Afni senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Darmin;
81. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03467 tertanggal 11 Mei 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 5 Mei 2018 atas nama FDJ Lia Butterfly senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
82. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03468 tertanggal 11 Mei 2018 Pembayaran Kordinasi Keamanan Polri/TNI *Event* tanggal 5 Mei 2018 atas nama FDJ Lia Butterfly senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Darmin;
83. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03475 tertanggal 15 Mei 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 12 Mei 2018 atas nama FDJ Rere Melinda senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
84. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03476 tertanggal 15 Mei 2018 Pembayaran Kordinasi Keamanan Polri/TNI *Event*

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 638 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 12 Mei 2018 atas nama FDJ Rere Melinda senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Darmin;
85. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03664 tertanggal 27 Juni 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 23 Juni 2018 atas nama FDJ Caca Chen senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
86. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03665 tertanggal 27 Juni 2018 Pembayaran Kordinasi Keamanan Polri/TNI *Event* tanggal 23 Juni 2018 atas nama FDJ Caca Chen senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Darmin;
87. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03682 tertanggal 9 Juli 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 30 Juni 2018 atas nama FDJ Vika Clara senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
88. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03683 tertanggal 9 Juli 2018 Pembayaran Kordinasi Keamanan Polri/TNI *Event* tanggal 30 Juni 2018 atas nama FDJ Vika Clara senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Darmin;
89. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03562 tertanggal 12 Juli 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 7 Juli 2018 atas nama FDJ Anita Kusuma senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
90. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03563 tertanggal 12 Juli 2018 Pembayaran Kordinasi Keamanan Polri/TNI *Event* tanggal 7 Juli 2018 atas nama FDJ Anita Kusuma senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Darmin;
91. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03693 tertanggal 20 Juli 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 14 Juli 2018 atas

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 638 K/Pid/2020



- nama FDJ Nossy senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
92. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03691 tertanggal 20 Juli 2018 Pembayaran Kordinasi Keamanan Polri/TNI *Event* tanggal 14 Juli 2018 atas nama FDJ Nossy senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Darmin;
93. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03579 tertanggal 5 Juli 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 21 Juli 2018 atas nama FDJ Frozan senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
94. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03578 tertanggal 25 Juli 2018 Pembayaran Kordinasi Keamanan Polri/TNI *Event* tanggal 21 Juli 2018 atas nama FDJ Frozan senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Darmin;
95. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03854 tertanggal 1 Agustus 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 28 Juli 2018 atas nama FDJ Amoy Karamoy senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
96. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03855 tertanggal 1 Agustus 2018 Pembayaran Kordinasi Keamanan Polri/TNI *Event* tanggal 28 Juli 2018 atas nama FDJ Amoy Karamoy senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Darmin;
97. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03859 tertanggal 7 Agustus 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 4 Agustus 2018 atas nama FDJ Disa Oriana senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
98. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 03860 tertanggal 7 Agustus 2018 Pembayaran Kordinasi Keamanan Polri/TNI



- Event* tanggal 4 Agustus 2018 atas nama FDJ Disa Oriana senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Darmin;
99. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 4004 tertanggal 15 Agustus 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 11 Agustus 2018 atas nama FDJ Panda senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
100. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 4005 tertanggal 17 Agustus 2018 Pembayaran Kordinasi Keamanan Polri/TNI *Event* tanggal 11 Agustus 2018 atas nama FDJ Panda senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Darmin;
101. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 4007 tertanggal 21 Agustus 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 18 Agustus 2018 atas nama FDJ Amara Queen senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
102. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 4008 tertanggal 21 Agustus 2018 Pembayaran Kordinasi Keamanan Polri/TNI *Event* tanggal 18 Agustus 2018 atas nama FDJ Amara Queen senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Darmin;
103. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 4018 tertanggal 28 Agustus 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 25 Agustus 2018 atas nama FDJ Mitha Angel senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
104. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 4020 tertanggal 28 Agustus 2018 Pembayaran Kordinasi Keamanan Polri/TNI *Event* tanggal 25 Agustus 2018 atas nama FDJ Mitha Angel senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Darmin;



105. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 4026 tertanggal 5 September 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 1 September 2018 atas nama FDJ Donita senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
106. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 4027 tertanggal 5 September 2018 Pembayaran Kordinasi Keamanan Polri/TNI *Event* tanggal 1 September 2018 atas nama FDJ Donita senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Darmin;
107. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 4034 tertanggal 12 September 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 8 September 2018 atas nama FDJ Mia Ayomi senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
108. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 4033 tertanggal 12 September 2018 Pembayaran Kordinasi Keamanan Polri/TNI *Event* tanggal 8 September 2018 atas nama FDJ Mia Ayomi senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Darmin;
109. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 4037 tertanggal 12 September 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 15 September 2018 atas nama FDJ Alea Floo senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;
110. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 4038 tertanggal 12 September 2018 Pembayaran Kordinasi Keamanan Polri/TNI *Event* tanggal 15 September 2018 atas nama FDJ Alea Floo senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Darmin;



111. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 4047 tertanggal 12 September 2018 Pembayaran Bantuan Akomodasi, Transportasi, *Compliment* dan Konsumsi *Event* tanggal 22 September 2018 atas nama FDJ Alee Floo senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Darmin;

112. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Nomor 4046 tertanggal 12 September 2018 Pembayaran Kordinasi Keamanan Polri/TNI *Event* tanggal 22 September 2018 atas nama FDJ Queen senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Darmin;

Dikembalikan kepada MP Internasional Executive Club Pekanbaru melalui Saksi Wanrianto;

113. Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru Nomor 020/1824/DPMPT/2018 bulan November 2018 yang menyatakan dokumen CV Jaya Service Line dan CV Clean Wijaya Service tidak ditemukan dalam data base perizinan;

114. Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Nomor 530/568/DMPPTSP-V/2019 tanggal 1 Agustus 2019;

115. Surat Keterangan Ketua RT.17 Kelurahan Thehok atas nama M. Zen tanggal 10 Agustus 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 01/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 19 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Lubis alias Lubis tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maupun subsidair;



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 112 (seratus dua belas), selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada MP Internasional Executive Club Pekanbaru melalui Saksi Wanrianto;
 - Barang bukti nomor 113 (seratus tiga belas) sampai dengan nomor 115 (seratus lima belas), selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2020/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 April 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Maret 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan



dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 374 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 372 KUHP, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum



sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;

- b. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan semata yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti*, dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak terdapat hal-hal baru dalam memori kasasi Penuntut Umum yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *Judex Facti in casu*, oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- c. Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.
TTD
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 638 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 638 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)